

1502664-55.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162204/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 25565238 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2162204 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Higor Henrique Pinto Alves

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502664-55.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502664-55.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162204/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 25565238 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2162204 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Higor Henrique Pinto Alves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra HIGOR HENRIQUE PINTO ALVES, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 14 de junho de 2022, por volta das 10h30, na rua Madre Maria Vilac, 1973, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo e guardava, para fornecimento a terceiros, 86,47 gramas da substância denominada "Cannabis Sativa L", conhecida como "maconha", consistente em vinte e sete porções de fragmentos vegetais ressequidos, de coloração esverdeada escura, embaladas em segmentos plásticos transparentes e ainda 1,16 gramas da substância "Erythroxylum coca L", conhecida por "cocaína", consistente em seis microtubos plásticos, de cor preta, conhecidos como "ependorf", contendo em seu interior pó branco, com odor característico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudos de constatação de fls. 21/24 e 25/28 e exame químico toxicológico de fls. 64/66.

Notificado (fls. 88), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 103).

Recebida a denúncia (fls. 104/105), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 123).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 129/139 e 143/146).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 01/02, 08/10, 11, 21/24, 25/28 e 64/66, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

O acusado, na delegacia, disse que é usuário de maconha e cocaína desde 2009 e que no dia dos fatos estava usando drogas, viu a viatura policial, tentou sair do local, entretanto foi abordado. Afirmou que possuía um pedaço de maconha de 15g e 04 pinos de cocaína, entretanto negou o tráfico. Sob o crivo do contraditório, o acusado confessou os fatos. Ressaltou que naquela ocasião comprou os entorpecentes para vender e, com o lucro, comprar para o seu próprio uso. Disse que o local dos fatos é utilizado por diversos outros traficantes e apenas parte das drogas apreendidas eram de sua propriedade. Disse que mantinha vida normal e trabalhava como eletricitista, mas por conta de seu vício não conseguiu se firmar no serviço. Relatou que já foi processado anteriormente, mas que está há quatro anos livre. Por fim, informou que no dia dos fatos apenas ele teria sido abordado no local e que a droga encontrada na luminária realmente era de sua propriedade.

Os policiais militares, William Silva de Paula e Saulo César Benedito dos Santos, na delegacia, disseram que no dia dos fatos encontravam-se em patrulhamento ostensivo pelas imediações do bairro Jardim Aeroporto III e que receberam denúncia anônima, passada por um senhor direto a eles. Este senhor os informou que todas as vezes que buscava seu filho na escola, via um indivíduo vender drogas na rua Madre Maria Vilac próximo a esquina da rua Denizar Trevizani. Afirmaram que o senhor descreveu o suspeito, o qual estaria de camiseta e boné pretos. Então, diante dos fatos, realizaram patrulhamento pelo local e logo visualizaram um indivíduo agachado no chão, em frente a um bar, o qual mexia com algo nas mãos e depois levantou e escondeu pequenos objetos em uma luminária no bar. Informaram que abordaram o acusado e em revista localizaram 02 porções médias de substância

esverdeada, parecida com maconha, e R\$ 60,75 em dinheiro. Ainda, na luminária localizaram outras 25 porções da mesma substância semelhante a maconha e 06 pinos contendo substância em pó branca aparentando ser cocaína. Disseram que o acusado assumiu a propriedade das drogas e afirmou ser usuário. Por fim, afirmaram que diante de tais fatos, deram voz de prisão a Higor. Em audiência, Saulo reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva e disse que o acusado confessou informalmente que traficava no local. William também reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, entretanto afirmou que o acusado disse que o entorpecente seria para consumo.

De fato, diante do quadro probatório constante nos autos, notadamente a confissão do acusado, os relatos dos policiais militares, assim como a apreensão de 86,47 gramas de maconha e 1,16 gramas de cocaína, não há dúvidas de que Higor guardava entorpecentes que seriam destinados à mercancia espúria.

Com efeito, o réu confessou, sob o crivo do contraditório, que os entorpecentes apreendidos na luminária do bar eram seus e que seriam destinados ao comércio ilegal, salientando-se que na época dos fatos enfrentava dificuldades financeiras por conta do vício.

Realmente, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das declarações, o que ocorre na espécie. No mesmo sentido, os policiais foram firmes e uníssonos ao afirmarem que viram Higor guardar os entorpecentes na luminária do bar e que localizaram no bolso dele porções de maconha.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, trazia consigo e guardava 86,47 gramas de maconha e de 1,16 gramas de cocaína, separadas em porções, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu conta com uma condenação por roubo, geradora de reincidência (fls. 30/32). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena aplicada na primeira fase, pena que torno definitiva em razão da ausência de modificadoras.

Considerando a reincidência do acusado, deixo de aplicar o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra HIGOR HENRIQUE PINTO ALVES, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Autor de crime equiparado a hediondo, constituindo-se, ademais, como raiz de grande parte da criminalidade e causa de contundente desassossego da sociedade nacional contemporânea, visando em especial a garantia da ordem pública, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado ao caso concreto, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta por ele praticada, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, pelo que não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelos mesmos motivos acima elencados nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra, agora em razão de sentença condenatória.

Certamente proveniente da mercancia espúria, declaro o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido (fls. 11).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA